

1500021-36.2022.8.26.0581

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... responde a dois processos pelo crime de tráfico de drogas, sendo que, em um deles, já há condenação em primeira instância e, no outro, há imputação conjunta do tráfico com outros dois delitos, sendo um deles o de roubo. Assim, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostrariam insuficientes a inibir a reincidência, de tal sorte que a prisão provisória é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500021-36.2022.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500021-36.2022.8.26.0581

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2006052/2022 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 22321747 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 28/22/211 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 2006052 - DEL.POL.SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MARCOS LAURENTINO BRUSQUE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

ANTÔNIO MARCOS LAURENTINO BRUSQUE, já qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (LD), porque supostamente, no dia 07 de janeiro de 2022, por volta das 07h45min, na Rua Gustavo Campanha, n.º 170, nesta cidade e Comarca de São Manuel, guardava 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido total de 12,48 gramas e 01 (um) pino de cocaína, com peso líquido total de 0,07 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas (fls. 02/03).

Auto de prisão em flagrante delito às fls. 04/06.

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 58/60).

Notificado (fl. 106), o réu apresentou defesa prévia (fls. 98/102).

Recebida a denúncia à fl. 107.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e ausente, ainda, qualquer nulidade processual, passo ao exame do mérito.

Observo que a materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 04/06); termos de depoimento (fls. 07/10); boletim de ocorrência nº 28/2022 (fls. 11/13); termo de interrogatório (fls. 14/15); auto de exibição/apreensão (fls. 34/35); laudo de constatação preliminar (fls. 38/41); laudo toxicológico definitivo (77/79); laudo pericial de objetos (fls. 80/83); relatório final (fls. 84/85); bem como prova oral colhida.

Sobreleva notar que a substância apreendida (tetrahydrocannabinol e cocaína) se encontram expressamente previstas na Portaria n.º 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, a autoria está plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A testemunha CLÁUDIO APARECIDO LEME, policial civil, aduziu que fizeram uma operação visando ao cumprimento de mandado de prisão em aberto contra Antônio Marcos, acerca de um crime que havia cometido em Pratânia; que sabiam que ele estava na casa do irmão; que, na data dos fatos, foram à casa do irmão do acusado, que foi cercada; que a cunhada do acusado atendeu aos policiais e lhes franqueou a entrada; que lhe foi perguntado acerca do réu, e ela lhes apontou aos policiais o quarto em que o acusado estava dormindo; que os policiais levaram um cão farejador à diligência, e o cachorro localizou, no quarto em que o réu dormia, uma porção de maconha e um pino de cocaína; que o acusado assumiu a propriedade da droga, e a cunhada também alegou que os entorpecentes pertenciam a Antônio; que a porção de maconha pesou em bruto 13 gramas e daria no mínimo uns 20 cigarros de maconha. Disse que as denúncias apontavam o tráfico de drogas praticado pelo irmão do réu, de vulgo "Gordão"; que o depoente não tinha conhecimento até então da participação do acusado; que o local onde morava "Gordão" já era investigado como uma "biqueira".

A testemunha ALINE TAÍS PORTELA GONÇALVES DOS SANTOS, guarda municipal, narrou que, na data dos fatos, o comandante ordenou que dessem apoio à Polícia Civil em cumprimento de mandado de prisão de procurado; que foram informados pelos policiais civis de que naquela residência já ocorria a prática de tráfico; que ficou do lado de fora da residência durante a diligência; que tomou ciência que os policiais civis apreenderam maconha e cocaína dentro da casa; que os policiais civis estavam acompanhados de cão farejador; que não conhecia o local como ponto de venda de drogas.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelo policial, os quais, portanto, devem prevalecer.

A testemunha LETÍCIA APARECIDA BARBOSA, cunhada do acusado, contou que, na data dos fatos, a polícia foi à sua casa com um mandado de prisão; que localizaram, na residência, uma porção de maconha e um pino; que as drogas estavam na cozinha e eram do Antônio; que Antônio era usuário de drogas; que o seu cunhado estava morando na casa há duas semanas; que a depoente e seu marido não sabiam que ele

guardava drogas no local; que o acusado estava desempregado no momento; que seu marido não estava na residência, porque tinha ido trabalhar; que não foi encontrada balança, nem saco plástico.

O réu, em seu interrogatório, negou a prática do tráfico. Narrou que a droga se destinava ao seu consumo pessoal; que tinha comprado essa droga fazia tempo de um amigo seu.

No entanto, a versão do acusado não é crível e não merece prosperar.

A variedade de entorpecentes apreendidos (dois tipos de droga), o local onde foram encontrados (ponto de venda de drogas), a maneira como estava acondicionada a droga (fracionada e pronta para comercialização), os petrechos apreendidos juntamente com os entorpecentes (vinte sacos plásticos transparentes - fls. 80/83 -, comumente destinados à armazenagem de drogas), bem como os depoimentos colhidos, indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, § 2º, da LD).

Dessa forma, tenho que a conduta praticada pelo acusado amolda-se ao delito de tráfico de drogas, uma vez que praticou o núcleo "guardar" e, em se caracterizando a figura do art. 33 da LD como tipo misto alternativo, a prática de qualquer de seus verbos é apta a configurá-lo.

Ausentes agravantes e atenuantes. Não se aplica a atenuante da confissão, conforme preconiza a Súmula 630 do STJ, uma vez que o acusado assumiu o consumo pessoal, e não o tráfico de drogas. Também não está presente a atenuante da menoridade relativa, pois o acusado já tinha mais de 21 anos à data dos fatos, consoante fls. 50/51.

Não concorrem majorantes e minorantes.

Não concorre a minorante do art. 33, §4º, da LD, uma vez que, apesar de o réu ser primário e possuir bons antecedentes, há elementos que indicam que ele se dedicava a atividades criminosas, pois possui dois processos em andamento por tráfico de drogas, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 50/51, tendo sido, inclusive, condenado em primeira instância nos autos de n.º 1500084-56.2020.8.26.0573.

Nesse sentido, tenho que é possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, consoante jurisprudência pacificada da Terceira Seção do C. STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (...) (EResp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017)

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, razão pela qual deve responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a

culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu é primário (fls. 50/51). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. A quantidade e a natureza das drogas não destoam do esperado. Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, fica mantida a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, não concorrendo majorantes, tampouco minorantes, converto a pena provisória em definitiva.

Fica ANTÔNIO MARCOS LAURENTINO BRUSQUE definitivamente condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP.

O regime inicial será o semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

Em razão do quantum da reprimenda, o acusado não preenche os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, do CP), tampouco para a sua suspensão (art. 77, caput, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR ANTÔNIO MARCOS LAURENTINO BRUSQUE, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 500 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia multa.

Mantenho a prisão preventiva do acusado (art. 387, § 1º, do CPP), uma vez que subsistem os motivos que a determinaram (fls. 58/60), reforçados pela presente condenação. O réu responde a dois processos pelo crime de tráfico de drogas, sendo que, em um deles, já há condenação em primeira instância e, no outro, há imputação conjunta do tráfico com outros dois delitos, sendo um deles o de roubo. Assim, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostrariam insuficientes a inibir a reincidência, de tal sorte que a prisão provisória é necessária à garantia da ordem pública, preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se ofício à SAP para que transfira o sentenciado para regime compatível com o ora fixado.

Custas pelo réu, ressalvada hipótese de gratuidade processual (art. 804 do CPP).

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva – produtos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD (art. 91, II, do CP).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução definitiva.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Manuel, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA